2. DERECHO HUMANOS DE LOS MIGRANTES

DERECHO DE LOS MIGRANTES			
CONCEPTO Es un término común, que se emplea para referirse a "toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones. Este término comprende una serie de categorías jurídicas bien definidas de personas, como los trabajadores migrantes; las personas cuya forma particular de traslado está jurídicamente definida, como los migrantes objetos de tráfico; así como las personas cuya condición o medio de traslado no están expresamente definidos en el derecho internacional, como los estudiantes internacionales" **(OIM, 2019, p.132).**			
SUJETOS	**DERECHOS ASOCIADOS**	**PROHIBICIONES**	**OBLIGACIONES DEL ESTADO**
Generales **Pasivo** **Todos los migrantes** (O-7-4-p.28) (O-7-3-p.44) (O-7-4-p.63) (O-7-3-p.22) (O-1-37-p.5) (O-4-37-p.21) (O-4-37-p.26) (O-2-16-p.10) (O-2-21-p.34) (R-RE-6) (R-RE-31) (R-RE-8) (R-RE-18) (R-RE-14) (R-RE-19) (R-RE-34), (R-RE-21) (R-RE-35) (R-RE-2) (R-RE-4) (R-RE-28) (R-RE-2) (R-RE-	**A la vida** (O-1-36-p.23) (O-7-3-p.32) (O-7-3-p.40) (O-7-3-P42) (O-7-3-p.44) (O-7-2-p.50) (R-RE-35) **Supervivencia y desarrollo** (O-7-3-p.32) (O-7-3-p.40) (O-7-3-p.44) (O-4-37-p.21)	**Abusos y violaciones** (O-7-2-p.50) (R-RE-8) (R-RE-14) (R-RE-25) **Tráfico ilícito de inmigrantes** (R-RE-8) (R-RE-14) (R-RE-31)	Adoptar medidas de protección a personas en riesgo debido a amenazas y violencia. **(O-1-36-p.23)** Intervenir de manera urgente y eficaz para proteger a las personas amenazadas. **(O-1-26-p.36)** Adoptar medidas para impedir expulsiones colectivas de niños y familias migrantes. **(O-7-3-p.47) (R-RE-12)** Prestar protección jurídica y abolir o enmendar leyes y normas discriminatorias. **(O-4-28-p31)** Aprobar Leyes y políticas que consideren el género y la edad para asegurar la protección de las mujeres. **(O-4-27-p.50) (O-4-37-p.78)**

24) (R-RE-7) (R-RE-17) (R-RE-10) (R-RE-8) (R-RE-8) (R-RE-19) **Activo** **El estado** (O-7-2-p.44) (O-7-3-p.32) (O-7-3-p.40) (O-7-3-p.42) (O-7-3-p.44) (O-7-3-p.47) (O-4-28-p.31) (O-7-4-P63) (O-7-3-42) (O-7-3-p.47) (O-5-4-p.18) (O-1-31-p.10) (O-4-26-p.4) (O-4-26-p.26) (O-4-26-p.2) (O-4-26-p.23) (O-4-37-p.26) (O-4-37-p.78) (O-2-15-p.16) (O-2-21-p.34) (O-2-21-p.35) (O-2-22-p.9) (O-7-1-p.51) (O-6-23-P.37) (O-7-4-p.43) (O-7-4-p.44) (O-7-4-p.45) (O-7-4-p.46) (R-RE-2) (R-RE-15) (R-RE-19) (R-RE-21) **Especifico** **Pasivo** **Migrantes adultos**	**Laborales** (O-7-3-p.44) (O-4-26-P.9) (O-4-37-p.75) (O-2-18-p.18) (O-2-22-p.9) (O-7-4-p.45) (R-RE-16) (R-RE-18) (R-RE-7) (R-RE-16) **A condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias** (O-2-22-p.9) (O-2-23-p.57) (O-2-23-p.47) (O-7-4-p.46) **Derecho a la unidad familiar** (O-7-4-p.28) (O-7-3-p.32) (O-7-2-p.50) (O-6-23-P.37) (R-RE-23) **Vida privada** (O-7-2-p.50)	**Actitudes xenófobas o discriminatorias** (O-7-4-p.63) (O-7-2-p.24) (O-7-5-p..35) (O-7-2-p.76) (O-4-38-p.28) (R-RE-24) (R-RE-7) (R-RE-19) **Deportación o expulsión** (O-7-4-p.28) (O-7-3-P47) (R-RE-26) (R-RE-17) **Torturas** (O-7-2-p.50) (O-5-4-P.18) (O-7-5-P.21) (R-RE-21) **Detenciones arbitrarias** (R-RE-14) (R-RE-10) **Violencia, conflicto armado o cambio climático**	Facilitar la participación de las mujeres migrantes en la formulación, aplicación y supervisión de derechos humanos en todas las fases de la migración. **(O-4-37-p.78)** Respetar, proteger y promover los derechos de todas las personas en su territorio. **(R-RE-31)** Tipificar como delito el tráfico ilícito de migrantes. **(R-RE-8)** No someter a enjuiciamiento penal, por el hecho de haber sido objeto de tráfico ilícito. **(R-RE-8)** Proteger a los migrantes en todas las etapas del proceso migratorio y de proporcionarles acceso a la justicia. **(R-RE-18)** Fomentar el diálogo intercultural, prevenir y combatir la xenofobia y cualquier tipo de discriminación. **(O-7-4-p.63)** Velar por que los niños migrantes y sus familias se integren en las sociedades de acogida. **(O-7-3-p.22) (O-7-3-P32) (O-7-3-p.44)** Velar por el desarrollo del niño y su interés superior (O-7-3-p.44) Asignar un tutor legal a menores no acompañados (O-7-2-p.44) Preparar procedimientos y normas para establecer separaciones claras entre los proveedores públicos y privados de servicios

(O-7-3-p.44) **Niños/as migrantes** (O-7-3-p.40) (O-7-3-p.42) (O-1-26-p.23) (O-7-4-p.63) (O-7-3-p.31) (O-4-37-p.75) (O-4-37-p.78) (O-7-4-p.13) (O-7-4-p.42) (O-7-4-p.43) (O-7-4-p.44) (O-7-4-p.45) (O-7-4-p.46) (R-RE-2) (R-RE-16) (R-RE-20) (R-RE-24) **Niños que viajan con sus familias** (O-7-3-p.40) (O-7-3-p.42) (O-7-3-p.47) (R-RE-2) **Niños en situación de calle, migrantes no acompañados** (O-1-36-p.23)	**A la vivienda** (O-7-4-p.52) (O-4-37-p.78) (R-RE-7) (R-RE-10) **DESC** (O-7-3-p.32) (O-7-3-p.44) (O-4-37-p.75) (R-RE-6) (R-RE-35) (R-RE-31) **Salud** (O-7-3-p.32) (R-RE-35) (R-RE-16) (O-4-26-p.4) (O-4-37-p.21) **Salud sexual y reproductiva** (O-4-37-p.75) (O-4-37-p.78) (O-2-22-p.9) **Salud mental** (O-4-37-p.75) (O-4-37-p.78)	(R-RE-21) (R-RE-35) (R-RE-16) **Explotación** (R-RE-26) (R-RE-19) (R-RE-19) **Privación de la libertad** (O-7-4--P.59) (O-7-5-P.21) (O-7-5-P.82) (O-7-2-P44) (R-RE-8) **Detención de menores** (O-7-2-p.44) (R-RE-18) (R-RE-6) (R-RE-3) (R-RE-8) (R-RE-3) **Trata** (O-7-5-P.72) (R-RE-14) (R-RE-35) (R-RE-12) (R-RE-6) **Violaciones de derechos**	(O-7-4-p.52) Priorizar medidas alternativas a la privación de la libertad. (O-7-2-P44) Velar por que la salud de los niños no se vea afectada como consecuencia de la discriminación (O-7-4-p.55) (O-7-3-P32) Prevenir y reducir riesgos relacionados con la migración. (O-7-3-p.42) Garantizar la separación de hombres y mujeres en los centros de privación de libertad (O-7-2-p.45) Iniciativas de apoyo a la integración de las personas migrantes en los países de destino (R-RE-16) Formulación de políticas y planes nacionales de migración para asegurar la protección de los derechos humanos (R-RE-26) Conceder máxima prioridad al Interés Superior de niño. (O-7-3-p.32) (R-RE-23)

Mujeres de edad refugiadas (O-4-27-p.50) **Niños y padres migrantes** (O-7-3-p.22) (O-7-3-p.40) (O-7-3-p.42) (O-7-4-p.52) (O-7-4-p.55) (O-7-2-p.45) (O-7-2-p.50) (O-6-23-P.45) (O-6-23-P.57) (O-7-3-P32) (O-7-4--P.59) (O-7-2-P.76) (O-7-2-P.77) (O-7-4-P.16) (0-7-2-P.61) (O-7-3-P.3) (O-6-3-P.30) (O-6-22-P.22) (O-2-28-p.26) (O-2-21-p.35) (R-RE-23) (R-RE-24) (R-RE-35) (R-RE-24) (R-RE-6) **Embarazadas, madres lactantes y con hijos pequeños** (O-7-2-p.45) **Refugiados** (O-1-31-p.10) (O-1-37-p.5) (O-4-37-p.26) (O-4-28-p.26) (O-2-28-	**A la libertad** (O-7-4-p.46) **Integridad personal** (R-RE-35) **Libertad de circulación** (O-7-3-P32) (R-RE-35) (R-RE-31) **Educación** (O-7-3-p.32) (O-7-2-p.77) (O-4-37-p.78) (O-2-28-p.26) (O-2-21-p.35) (O-2-22-p.9) (R-RE-3) (R-RE-23) (R-RE-24) (R-RE-20) **Educación sexual y reproductiva** (O-2-22-p.9) **Enseñanza técnica y profesional**	(R-RE-26) (R-RE-19) **Condiciones de vida indecorosas** (R-RE-7) **Traficantes y carteles** **Salarios de explotación** (R-RE-21) **Abuso sexual y violencia** (O-4-26-21) **Prohibición de la sindicalización** (R-RE-2) (R-RE-20) **Abusos laborales** (R-RE-17)	Velar por la detección rápida de niños en controles de fronteras y otros procedimientos de control migratorio. (O-7-3-p.32) Velar por que el desarrollo e interés superior de la niñez se tome en cuenta en políticas y decisiones sobre acceso de sus padres a derechos sociales. (O-7-3-P44) Promover la integración y prevenir la explotación y marginación de niños y sus familias. (O-7-3-P44) Garantizar el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo del niño, (O-7-3-p.40) Reparto de una "responsabilidad" y no de una "carga", considerar los costos de acoger a refugiados y migrantes como una inversión (R-RE-19) Prevención contra posibles vulneraciones del principio de "no devolución" (O-5-4-P.18) Asegurarse que en su legislación se establezca el derecho de asociación y organización de las trabajadoras migratorias (O-4-26-p.26)

p.26) (O-2-15-p.16) (O-2-16-p.10) (R-RE-34) **Hombres, mujeres y niños** (R-RE-8) (R-RE-8) (R-RE-16) (R-RE-35) (R-RE-16) **Los menores migrantes no acompañados y las familias migrantes con niños** (O-7-3-p.42) (R-RE-18) **Solicitante de asilo** (O-1-31-p.10) (O-1-37-p.5) (O-4-37-p.26) (O-4-28-p.26) (O-2-15-p.16) (R-RE-34) **Mujeres y niños no acompañados** (O-7-3-P42) (R-RE-26) (R-RE-3) (R-RE3) (R-RE-3)	(O-2-28-p.26) **Apelación** (O-5-4-p.18) (O-7-4-p.13) (R-RE-14) **Derecho de reunión** (O-1-37-P.5) **Derecho a la justicia** (O-7-3-p.32) (O-7-3-p.42) (O-7-3-p.47) (O-7-5-P.53) (O-7-3-47) (O-5-4-p.18) (O-4-37-p.26) (O-4-37-p.75) (O-4-37-p.78) (O-2-23-p.57) (O-7-4-p.13) (O-7-4-p.42) (O-7-4-p.46) (R-RE-17) (R-RE-18) (R-RE-19) **Derecho a la protección contra la explotación económica** (O-6-23-P.45)	**Devolución en caliente** (R-RE-28) **Estigma** (R-RE-3) **Arresto y detención** (R-RE-12) **Impedimento de disfrute de Derechos** (R-RE-10) **Cobro de comisiones de contratación y explotación económica** (R-RE-20) (R-RE-18)	inspecciones de trabajo dirigidas a los empleadores explotadores y no a migrantes explotados (R-RE-5) Fomentar la igualdad en el acceso a la educación de los niños migrantes (O-7-3-P32) (R-RE-24) Proteger los derechos de todas las personas que se encuentren en su territorio o dentro de su jurisdicción, sin discriminación, (R-RE-5) Flexibilidad necesaria para mejorar la integración social de los migrantes y facilitar el acceso a los derechos fundamentales (R-RE24) Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes. (R-RE-6) Facilitar del acceso a la justicia para los migrantes, la asistencia letrada y los servicios de traducción e interpretación (O-7-3-P32) (R-RE-19) Identificar los problemas y las necesidades de las mujeres migrantes (O-4-26-p.23)

Ciudadanos y ciudadanos migrantes (O-1-37-P.5) **Trabajadoras migrantes** (O4-26-p. 11) (O-4-26-21) (O-7-1-p.43) (O-4-26-p.4) (O-4-26-p.26) (O-4-26-p.2) (O-4-26-p.23) (O-4-37-p.78) **Trabajadores migrantes** (R-RE-20) (R-RE-2) (R-RE-35) (O-2-18-P.18) (O-2-23-P.11) (O-7-5-P.21) (O-7-1-P.50) (O-7-2-P.39) (O-7-5-P.78) (O-7-1-P.54) (O-7-3-p.47) (O-2-15-p.16) (O-2-18-p.18) (O-7-1-p.7) (O-2-23-p.47) **Trabajadores temporales** (R-RE-17)	**Derecho a la identidad** (O-7-5-P.80) (O-2-21-p.34) **Derecho a organizar eventos culturales, artísticos, e interculturales** (O-2-21-p.34) **Derecho a la libertad** (0-7-5-P.23) **Derecho a la Protección consular** (O-7-3-p.32) (O-4-26-p.4) (R-RE-16) **Apoyo Psicosocial,** (O-7-3-p.32)	**Despidos a gran escala o pérdida de salarios y de otros ingresos.** (R-RE-31) **Impago o demora excesiva del pago** (R-RE-7) **Trabajo infantil y forzoso** (O-7-5-P.72) (R-RE-6) **Trabajo violento o de alto riesgo** (R-RE-7) **Accidentes y muertes** (R-RE-7)	Combatir la discriminación contra los refugiados y migrantes y tomar medidas para mejorar su integración e inclusión (R-RE-17) Medidas que faciliten la movilidad sin distorsionar el mercado de trabajo (R-RE-18) Establecer programas detallados de retorno y reintegración para los migrantes que regresan con alguna discapacidad (R-RE-23) Impulsar la igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres en todas las esferas de la vida (O-4-26-P.9) Diseñar planes de acción nacionales para respetar y promover dichos principios mediante medidas adecuadas, tanto legislativas como de otro tipo. (O-2-18-P.18) Velar por que los niños migrantes no realicen ningún tipo de trabajo doméstico que pueda ser peligroso o nocivo para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social (O-7-1-P.56)

Personas de edad y mujeres (R-RE-19) **Personas migrantes LGBTQ** (R-RE-2) (R-RE-16) **Migrantes privados de la libertad** (R-RE-31) **Mujeres migrantes** (O-4-26-P.9) (0-4-28-P.26) (O-4-38-P.28 (O-4-26-p.4) (O-4-26-p.25) (O-4-26-p.2) (O-4-26-p.23) (O-4-37-p.75) (O-4-37-p.78) (O-4-28-p.26) (R-RE-16) (R-RE-20) **Hombres migrantes** (R-RE-16)	**Representación letrada y gratuita, cualificada e independiente.** (O-7-3-p.32) (O-5-4-p.18) (O-4-26-p.4) (O-2-23-p.57) (R-RE-16) **Acceso a instituciones financieras** (O-4-26-p.4) **Derecho a regresar** (O-4-26-p.4) **Ser escuchado,** (O-7-3-p.32) (O-7-4-p.13) (O-7-4-p.28) **A ser informado** (O-5-4-p.18)	**Pruebas obligatorias de VIH** (R-RE-16) **Expulsión** (O-7-2-p.50) (R-RE-34) **Internados en condiciones inaceptables** (R-RE-8) **Perjudicar el disfrute de sus derechos y su protección** (R-RE-23) **Discriminación, xenofobia, violencia, trata y otras vulneraciones de los derechos** (O-7-5-P.35) (O-4-38-P.28)	Garantizar el mismo trato que los niños nacionales en lo que respecta a remuneración y otras condiciones de trabajo y de empleo. O-6-23-P.45) Garantizar la igualdad de acceso a una educación inclusiva y de calidad para todos los niños migrantes (O-7-4--P.59) evitar la segregación escolar, aplicación de normas de trato distintas a los hijos de los trabajadores migratorios, y eliminar todas las formas de discriminación contra los hijos de los trabajadores migratorios en las aulas. (0-7-2-P.76) Evaluar y determinar el interés superior de la niñez. **(O-7-3-P32)** Garantizar el equilibrio de género del personal militar, la policía de fronteras. **(O-4-37-p.78)** Integrar consideraciones relacionadas con la movilidad humana en las políticas de reducción del riesgo de desastres y mitigación del cambio climático. **(O-4-37-p.78)** Aplicar políticas uniformes para orientar a las autoridades a fin de que puedan ofrecer asesoramiento y representación legal gratuita y de calidad a los niños migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. **(O-7-4-P.16)** Establecer en sus leyes una presunción en favor de la libertad. **(O-7-5-P.23)**

Personas con discapacidad (O-8-3-P.33) **Familias Migrantes** (O-7-3-p.32) (R-RE-18) **Madres adolescentes migrantes** (R-RE-20) **Activo:** **Funcionarios de inmigración** (O-4-26-p.4) (O-4-37-p.78) (O-7-4-p.13) **Tribunales** (O-2-23-p.57) **Autoridades Estatales**	**Residencia segura** (O-7-3-P32) **No discriminación** (O-4-28-p.31) (O-7-4-p.63) (O-4-26-p.25) (O- 4-26-p.2) (O-4-37-p.26) (O-2-28-p.26) (O-2-22-p.9) (R-RE-31) **Igualdad** (O-4-28-p.31) (O-7-3-p.22) (O-4-26-p.4) (O-4-26-p.26) (O-4-37-p.21) (O-4-37-p.26) (O-2-28-p.26) (O-2-21-p.35) (O-2-22-p.9) (R-RE-18) **Organización y asociación** (O-4-26-p.26) (R-RE-2) **Protección de derechos humanos** (R-RE-31) (R-RE-26)	**trabajos prematuros y peligrosos** (O-6-23-P.45) **La retención de los documentos de identidad** (O-7-5-P.80) **Afectación física y mental** (O-7-5-P.25) **Impedir que los migrantes mantengan lazos culturales con sus países de origen.** (O-2-21-p.34) **Trato diferente a una persona o grupo de personas a causa de su estado o situación de refugiado o migrante.**	Proteger a los niños trabajadores migratorios contra la violencia y garantizarles los derechos en materia de educación, esparcimiento y salud laboral. **(0-7-2-P.61)** Adopción de medidas eficaces contra toda forma de trabajo forzoso u obligatorio impuesta a los trabajadores migratorios. **(O-7-5-P.72)** Adoptar procedimientos judiciales acelerados o con plazos definidos para atender las denuncias presentadas por los trabajadores domésticos migratorios. **(O-7-1-P.50)** Garantizar la dignidad y el bienestar de las personas detenidas. **(O-7-5-P.82)** Adoptar medidas para que los niños migrantes, cualquiera que sea su situación, puedan acceder a alojamientos para personas sin hogar. **(O-6-23-P.51)** Llevar a cabo una evaluación en la que se coteje la gravedad de la medida aplicada con la importancia de satisfacer el fin legítimo establecido. **(O-7-5-P.25)** Velar por que los niños migrantes y sus familias se integren en las sociedades de acogida. **(O-6-22-P.22)** Obligación a proteger los documentos de identidad y personales de los trabajadores migratorios y sus familiares. **(O-7-5-P.78)** Proteger la unidad de la familia del trabajador doméstico migratorio que se encuentre en situación regular. **(O-7-1-P.54)**

(R-RE-26) **Países de origen, destino, tránsito y retorno.** (O-7-3-p.32) (O-7-3-p.42) (O-4-26-p.4) (O-4-37-p.75) (O-6-23-P.37) (R-RE-19) (R-RE-16) (R-RE-24) **Policía de frontera** (O-4-26-p.25) (O-4-37-p.78) (O-7-4-p.43) **Países de acogida** **Estados implicados** **Autoridades de Migración** O-7-3-p.32) **Autoridades encargadas de la protección infantil**	**Ser reconocidos y tratados con respeto y dignidad**. (R-RE-18) (R-RE-26) **Integración de migrantes** (O-7-4-p.63) (R-RE-16) **Interés Superior del Niño** (O-7-3-p.22) (O-7-3-p.32) (O-7-3-p.44) (O-7-2-p.44) (O-7-4-p.28) (O-7-4-p.43) (R-RE-18) (R-RE-23) **Debidas garantías procesales** (O-7-3-p.32) (O-7-3-p.47) (O-2-23-p.57) **Inclusión social** (O-7-3-p.32)	(O-2-16-p.10) **Discriminación por razón de embarazo, parto, paternidad o maternidad, la orientación sexual, identidad de género o condición de intersexualidad** (O-2-22-p.9) (O-4-26-P.11) **Prohibición peores formas de trabajo infantil.** (O-7-4-p.45) **Separación de los niños de sus padres contra su voluntad.** (O-7-2-p.44) **Realizar operaciones de control de inmigración en los centros escolares o en sus proximidades**	Garantizar que todas las personas que se hallen dentro de su territorio o sometidas a su jurisdicción, tengan acceso a la justicia . **(O-7-5-P.53)** Preparar procedimientos efectivos y accesibles de reunificación familiar. **(O-6-23-P.37)** Obligación de que sus actos sean conformes a las normas jurídicas nacionales. **(O-7-5-P.22)** Asegurar el acceso efectivo de todos los trabajadores domésticos migratorios a cualquier tipo de atención médica urgente. **(O-7-1-P.43)** Velar porque los niños detenidos sean tratados con humanidad y el respeto de la dignidad. **(O-7-2-P44)** Proporcionar salvaguardias jurídicas. **(O-7-2-P44)** Adoptar medidas adecuadas para que los hijos de los migrantes puedan asistir, en condiciones de igualdad de trato, a las instituciones y los programas estatales de enseñanza. **(O-2-21-p.35)** Velar por el empleo con protección de la maternidad y licencia parental para los trabajadores. **(O-2-22-p.9)** Protección contra el acoso sexual en el lugar de trabajo. **(O-2-22-p.9)** Garantizar el acceso a la reparación, así como las garantías procesales. **(O-2-23-p.57)** Velar por que los trabajadores domésticos migratorios tengan acceso a los canales ordinarios de migración. **(O-7-1-p.51)**

(O-7-3-p.32) (O-7-4-p.13)	**Protección contra todo tipo de violencia** (O-7-3-p.32) **Nivel de vida adecuado** (R-RE-35) **Examinación de caso individualizado** (O-5-4-p.18) **Derecho a interprete o traductor** (O-5-4-p.18) **Adquirir la ciudadanía** (O-4-26-p.4) (R-RE-4)	(O-7-2-P.77)	Dar protección y acogida y atender a sus demás necesidades. Los niños no acompañados y separados de sus familias. **(O-7-4-p.13)** Establecer rápidas medidas de identificación para detectar a las víctimas de la venta, la trata y el abuso. **(O-7-4-p.43)** Aplicar el estatuto migratorio, más protector (es decir, el asilo o la residencia por razones humanitarias), en el caso de niños. **(O-7-4-p.43)** Asegurarse de que la concesión del permiso de residencia de niños migrantes víctimas de la venta, la trata u otras formas de explotación sexual no dependa de ningún procedimiento penal ni cooperación con las autoridades. **(O-7-4-p.43)** Garantizar la protección plena y efectiva de los niños migrantes contra todas las formas de violencia y maltrato. **(O-7-4-p.44)** Eliminar las peores formas de trabajo infantil. **(O-7-4-p.45)** Adoptar todas las medidas legislativas y administrativas oportunas para regular y proteger el empleo de los niños migrantes. **(O-7-4-p.46)** Establecer en sus leyes una presunción en favor de la libertad. **(O-7-4-p.46)**

	Alojamiento (O-4-26-p.4) **Obtener documentos de viaje** (O-4-26-p.4) (O-4-37-p.75) **A la reintegración en país de origen** (R-RE-4) **Participación** (O- 4-26-p.2) (O-4-37-p.26) (O-4-37-p.78) **Derecho al agua** (O-2-15-p.16)		

	Adecuada reparación, restitución, indemnización, garantía de no repetición (O-2-23-p.57) **Regularización migratoria** (O-7-1-p.51) (O-4-26-p.4)			
CONCEPTOS SIMILARES	**DERECHOS SIMILARES**	**INSTRUMENTOS INTERNACIONALES**	**PRINCIPIOS**	**TIPOS/MODALIDADES**
Menores no acompañados (O-7-2-p.44) (O-7-4-p.13) (R-RE-18) **Menores migrantes** (R-RE-18) **Niños indocumentados**	**Derechos humanos de los migrantes** (O-7-4-p.63) (O-7-3-p.22) (R-RE-26) (R-RE-5) (R-RE-20) (R-RE-31) **Derechos de trabajadores migratorios y familias** (O-7-2-p.45) (O-4-26-p.9) (R-RE-18)	**Declaración universal de los derechos humanos** (R-RE-31) (R-RE-35) **Reglas de Bangkok** (O-7-2-p.45)	**Principio de no discriminación** (O-7-3-p.22) (O-2-18-P.18) (O-6-22-P.22) (O-4-28-p.31) (O-4-26-p.25) (O- 4-26-p.2) (O-4-37-p.26) (O-2-28-p.26) (O-2-16-p.10) (O-2-18-p.18) **Principio de Igualdad**	**Migración regular** (R-RE-21) (R-RE-35) **Migrantes Indocumentados/No autorizados** (O-1-37-p.5) (O-2-23-p.47) (O-7-4-p.42) (R-RE-19) (R-RE-18) (R-RE-34) (R-RE-2)

(O-7-3-p.42) (O-7-4-p.42) (R-RE-19) **Mujeres de edad refugiadas/ Trabajadoras migrantes** (O-4-27-p.50) **Desplazados/as internos/as** (O-4-27-p.50) (O-4-37-p.26) (O-2-15-p.16) **Niños en transito** (O-7-3-p.32) **Migrantes ilegales** (R-RE-19) **No ciudadanos**	**Derechos humanos de los niños** (O-7-4-p.63) (O-7-3-P32) (O-7-1-P.56) (R-RE-24) **Derechos humanos de los refugiados** (O-7-2-p.50) **Derecho humanitario** (R-RE-19) **Derechos de los miembros vulnerables de la sociedad** (O-6-3-P.30)	**Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes** (R-RE-17) **Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares;** (O-6-23-p.45) (O-4-26-p.2) **Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer** (O-4-28-p.31) (O-4-26-p.2) (O-4-37-p.78) **Convención de la UNESCO sobre la Enseñanza Técnica y Profesional (1989)** (O-2-28-p.26)	(O-4-28-p.31) (O-7-3-p.22) (O-4-37-p.26) (O-2-28-p.26) (O-2-16-p.10) (O-7-2-p.76) **Principio de no devolución** (O-7-2-p.50) (O-5-4-p.18) (R-RE-21) **Principio de igualdad de trato** (O-7-2-P.76) (O-4-28-P31) **Principio de interés superior de la niñez** (O-7-3-p.22) (O-7-3-p.31) (O-7-3-p.32) (O-7-3-p.44) (O-7-2-p.44) (O-7-4-p.28) (R-RE-18) (R-RE-23) **Proporcionalidad** (O-7-4-p.28)	**Profesionales que migran** (O-4-26-p.4) **Trabajadores temporales** (R-RE-17) **Trabajadores en situación irregular** (O-7-1-p.7) **Migrantes en situación irregular** (O-7-4-p.42)

(O-1-37-p.5) (O-4-28-p.26) **Ciudadanos extranjeros** (O-1-37-p.5) **Mujeres que migran** (O-4-37-p.75) **Movilidad humana** (O-4-37-p.78) **Mujeres desplazadas** (O-4-37-p.78) **Repatriados** (O-2-15-p.16)		**Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes** (R-RE-8) **Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional** (R-RE-8) **Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños** (O-7-3-p.32) **Observación general núm. 12 (2009) del Comité de los Derechos del Niño** (O-7-3-p.32)		

Apatridas (O-4-27-p.50) (O-7-3-p.42) (O-1-31-p.10) (O-1-37-p.5) (O-4-37-p.26) (O-4-28-p.26) **Refugiados/as** (O-1-31-p.10) (O-1-37-p.5) (O-4-37-p.26) (O-4-28-p.26) (O-2-28-p.26) (O-2-15-p.16) (O-2-16-p.10) (R-RE-34) **Solicitante de asilo** (O-1-31-p.10) (O-1-37-p.5) (O-4-37-p.26) (O-4-28-p.26) (O-2-15-p.16) (R-RE-34) **Niños solicitantes de asilo** (O-7-3-p.42) **Trabajadores/as migratorios**		**Artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño** (O-7-3-p.40) **Artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño** (O-7-3-p.42) **Artículo 9 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares** (O-7-3-p.42) **Artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño** (O-7-3-p.44) **Artículo 22, párrafo 1, de la Convención Internacional sobre la**		

(O-1-31-p.10) (O-4-26-p.4) (O-4-26-p.26) (R-RE-7) (R-RE-35) (O-2-15-p.16) (O-2-22-p.9) **Trabajadores/as domesticas** (O-7-1-p.7) (O-2-23-p.47)		**Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares** (O-7-3-p.47) **artículo 7 de la Convención Internacional sobre la protección de LOS derechos de todos LOS trabajadores migratorios y de sus familiares** (O-2-18-p.18) **Convención Sobre Los Derechos Del Niño (Art. 37, párrafo b, art. 3, párrafo 1, art. 37, art. 9, párr. 1).** (O-7-2-p.44) **Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o pebnas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul**		

		(O-5-4-p.18) **Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes** (O-5-4-p.18) **Convención de Viena sobre Relaciones Consulares** (O-4-26-p.4) **Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático** (O-4-37-p.21) **Convención sobre los Derechos del Niño** (O-7-1-p.56) (O-7-4-p.46)		

.

CITAS:

Observaciones

1. Comité Contra la Tortura (CAT)
2. Comité de Derechos Humanos (CCPR)
3. Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
4. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
5. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CESCR)
6. Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW)
7. Comité de los Derechos del Niño (CRC)

OBSERVACIONES

Observación: CAT-GC-4

Observación: CCPR-GC-31 La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto

Observación: CCPR-GC-36 Derecho a la Vida,

Observación: CCPR-GC-37 Derecho de reunión pacífica

Observación: CEDAW-GR-26 Trabajadoras migratorias.

Observación: CEDAW-GR-27 Mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos,

Observación: CEDAW-GR-28 Proyecto de RG. Sobre el artículo 2 de la CEDAW,

Observación: CEDAW-GR-37 Reducción de riesgos de desastres,

Observación: CEDAW-GR-38 Trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial

Observación: CERD-GC-35 La lucha contra el discurso de odio racista

Observación: CESCR-GC-13 El derecho a la educación,

Observación: CESCR-GC-15 El derecho al agua

Observación: CESCR-GC-16 La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los DESCA.

Observación: CESCR-GC-18 El derecho al trabajo,